主題精選：虛偽登記 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 登記錯誤遺漏或虛偽之損害賠償責任：最高法院
大法庭110年度台上大字第3017號裁定
發布日期: 2023-02-07
內文
根據土地法第68條規定，「因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，由該地政機關負損害賠償責
任。但該地政機關證明其原因應歸責於受害人時，不在此限。前項損害賠償，不得超過受損害
時之價值。」究竟地政事務所是負無過失責任，抑或是故意或過失為賠償要件，過去司法判決
上見解有所歧異，因而送大法庭來做統一見解之裁定。
此大法庭裁定會是土地登記的重要考點，同學應多加注意！
本周專欄將相關重點，摘要與整理如下：
• 一、案例事實甲主張第三人丙持其弟即訴外人丁之身分證、印章及丁名義之房屋、土地（下
稱系爭不動產）所有權狀，向乙地政事務所申請辦理以系爭不動產設定丁為抵押人、伊為抵押
權人，擔保債權總金額新臺幣（下同）375萬元之最高限額抵押權（下稱系爭抵押權）登記，
並以丁之名義向伊借款250萬元。嗣系爭抵押權登記遭乙以係虛偽登記為由塗銷，伊向丙聲請
強制執行而無效果，受有系爭借款250萬元無法取回之損害，爰依土地法第68條第1項規定，
請求乙如數賠償。
• 二、法律問題基礎事實甲所主張因「虛偽登記」致受損害之情形，乙地政事務所是否應依上
開規定負損害賠償責任？倘屬肯定，乙地政事務所所屬登記人員之歸責原則為何？
• 三、裁定主文因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，除非該地政機關能證明其原因應歸責於受
害人，否則即應負損害賠償責任，不以登記人員有故意或過失為要件。
• 四、主文(無過失責任)與鄭法官不同意見書(過失責任)之理由彙整
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1

2. 形式審查與實質審查之意涵
發布日期: 2019-06-06
內文
各位同學好
地政士考試剛考完，其中土地法規考到一題有關「形式審查」與「實質審查」以及在我國實質
審查制度下「虛偽登記由登記機關負損害賠償責任」之意涵，本次專欄予以說明整理如下：
1. 實質審查
2. 意涵：登記機關於審查登記案件時，除應就法定程序、文件等要件進行形式上審查外，須
再就權利義務之真偽進行實質內容審查。
3. 審查事項：包含申請登記事項是否真實，有無違反法律之強制或禁止規定，附具文件有無
虛偽，以及是否有管轄權，申請人是否適格、權利能力、行為能力等，皆應予以審查。
4. 形式審查
5. 意涵：指登記機關於審查登記案件時，僅針對依法所規定的形式要件進行審查，而不論各
當事人之權利義務發生原因、事實等加以審查。
6. 審查事項：包含登記機關是否有管轄權、是否具有申請登記資格、所提書圖文件是否完備
且內容是否符合格式規定。
• (二) 虛偽登記明定地政機關負擔損害賠償之意涵：
1. 首先虛偽登記之意義，以往學說解釋為「明知或可得而之為不實仍為登記」，但即使不知
虛偽或不實亦應屬登記虛偽，例如第三人施以詐術行為。因此，近來多解釋為「登記申請
或登記原因證明文件有詐欺、偽造等不實情事未經審查明確者」，例如偽造權狀、契約
書。
2. 當有虛偽登記時致受損害者，依據土地法規定，由該地政機關負損害賠償責任。但該地政
機關證明其原因應歸責於受害人時，不在此限。前項損害賠償，不得超過受損害時之價
值。損害賠償之請求，如經該地政機關拒絕，受損害人得向司法機關起訴。此外，地政機
關所收登記費，應提存百分之十作為登記儲金，專備賠償之用。惟地政機關所負之損害賠
償，如因登記人員之重大過失所致者，由該人員償還，撥歸登記儲金。

3. 其原因係土地登記係經由登記機關行使公權力，
進行實質審查，進而發生公示力、公信力與推定
力，故當登記未審查明確而辦理登記致使當事人受
有損害時，應予負擔賠償責任，目前學說解釋係屬
國家賠償之範疇。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下